Ref. Ares(2024)1946998 - 13/03/2024

Consultation publique de la Commission européenne

Mars 2024

Proposition de règlement relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité

La Fondation Brigitte Bardot (FBB) a le plaisir de vous transmettre, par le biais de cette consultation publique, ses remarques et suggestions d'amendements à la proposition de règlement relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité.

La FBB salue les propositions de la Commission européenne visant à :

- Instaurer l'identification obligatoire des chiens et chats mis sur le marché de l'Union européenne et leur enregistrement dans une base nationale interopérable avec les bases des autres Etats membres ;
- Améliorer les conditions d'hébergement des chiens et chats dans les élevages, animaleries et refuges ;
- Mieux encadrer les activités de reproduction afin de voir disparaître les « fermes-usines » à chiots et chatons ;
- Interdire les mutilations (coupe des queues et des oreilles, ablation des doigts et des cordes vocales), maltraitances (coups, attache, contention permanente, port prolongé de la muselière) et restreindre les pratiques d'élevage nuisant à la santé et au bien-être des chiens et chats (consanguinité, hypertypes) ;
- Durcir les conditions de vente et de don de chiens et de chats sur internet dans un souci de transparence vis-à-vis du consommateur et de lutte contre les pratiques frauduleuses ;
- Conditionner la mise sur le marché européen de tout chien et chat provenant d'un pays tiers au respect de la réglementation européenne en la matière.

Cette proposition de réglementation est un pas encourageant en faveur de la protection des chiens et des chats, mais la FBB estime que certaines lacunes demeurent et doivent être comblées.

<u>Concernant le champ d'application de cette proposition de règlement :</u>

En effet, **les larges exceptions, notamment de par l'exemption des opérateurs de petite taille (avec des seuils définis) au chapitre 2, ne sont pas justifiées** et ne permettront pas au texte de répondre à son objectif de protection animale généralisée et harmonisée au sein de l'UE. En effet, la plupart des mesures instaurées par ce chapitre sont tout à fait applicables à tout type de structure, quelle que soit sa taille, notamment lorsqu'elles concernent des pratiques (et non des installations). La grande majorité des exigences de ce chapitre peut facilement être respectée quelle que soit la taille de la structure (mutilations, pratiques maltraitantes, consanguinité etc) et n'a donc aucune légitimité à être écartée. **Concernant les exigences relatives aux installations**, il serait davantage opportun d'inclure des délais d'application différés pour les petites structures afin de leur permettre de se mettre en conformité, avec un accompagnement via un financement public pour les structures déjà

existantes. Il convient également de prévoir des dérogations aux espaces minimum alloués pour les refuges lors des périodes de forte activité, sur attestation vétérinaire (saisons de forte natalité pour les chats par exemple).

Concernant l'identification, la proposition s'applique aux animaux commercialisés à des fins économiques, et exclut donc les animaux non commercialisés, dont les animaux cédés gratuitement et les animaux errants, qui devraient également faire l'objet d'une identification pour des raisons de traçabilité. Par ailleurs, il n'est pas légitime ni nécessaire pour répondre à l'exigence de proportionnalité, d'exclure de l'identification obligatoire les « cessions réalisées occasionnellement par les particuliers par un autre moyen qu'internet ».

Cette réglementation devrait s'appliquer à tous les animaux de compagnie et non seulement aux chiens et chats, en englobant tous les animaux d'autres espèces domestiques et non domestiques dont le commerce et la garde sont autorisés comme animaux de compagnie. En effet, des millions de lapins, rongeurs, furets, oiseaux, reptiles, poissons (...) sont élevés et vendus au sein de l'UE et sont tout autant sources de trafics et de souffrance ! Ces animaux, commercialisées en grand nombre sur le marché de l'UE et relevant eux aussi de l'article 13 du TFUE, sont également des êtres sensibles et souffrent d'un manque de réglementation dans de nombreux États membres. Ces animaux ne doivent pas être oubliés alors que la Commission s'apprête à faire un pas considérable pour assurer le bien-être des animaux de compagnie. Cette réglementation représente en effet une opportunité unique d'introduire une définition homogène de l'animal de compagnie et d'instaurer une liste des espèces domestiques et non domestiques pouvant être détenues et commercialisées au sein de l'UE en tant qu'animal de compagnie. Cet élargissement de la réglementation peut être rendu possible en permettant à la Commission d'adopter des actes délégués pour adapter les exigences espèce par espèce.

Il est également nécessaire **d'inclure tous les chiens dans le champ de cette réglementation, y compris les chiens d'utilité**, tels que les chiens de travail (de berger, de garde de troupeau, de sécurité etc) ou de chasse, lesquels sont soumis à des conditions variables au sein des Etats membres de l'UE et entre Etats membres, du fait de réglementations non homogènes et souvent discriminantes pour certaines catégories de chiens.

Par ailleurs, il convient **d'élargir la mise sur le marché à toute offre de cession qu'elle soit gratuite ou onéreuse.** En effet, et c'est un constat que nous faisons en permanence en France où les cessions gratuites ne sont pas soumises aux mêmes règles que les cessions onéreuses, les opérateurs contournent la réglementation en faisant passer des cessions payantes pour des cessions gratuites (notamment sur internet), s'exonérant ainsi de certaines interdictions ou obligations. L'objectif de ce projet de règlement étant notamment d'homogénéiser les normes afin de réduire les risques de trafic d'animaux, il est nécessaire d'optimiser la réglementation en éliminant toute opportunité de contournement de la loi européenne.

<u>D'autres correctifs sont à apporter au texte afin d'intégrer :</u>

- **L'interdiction de détention et de vente de chiens et de chats par les animaleries**

La proposition autorise la détention de chiens et de chats dans les animaleries (Articles 4,7 et 12). Or cette pratique est déjà interdite dans certains États membres, telle que la France. De plus, les conditions de détention en animalerie ne sont pas adaptées aux besoins des espèces tel que requis dans le Modèle des Cinq Domaines, et les acquéreurs potentiels ne sont pas en mesure de voir où et comment l'animal exposé a été élevé, comment il a interagi avec sa mère et ses frères et sœurs, ou s'il a reçu des soins vétérinaires appropriés, les soins d'élevage et la socialisation obligatoire.

- **L'interdiction claire de certaines pratiques maltraitantes** (utilisation de dispositifs étrangleurs, dégriffage...)

En effet, la proposition de la Commission prévoit l'interdiction d'exposer les animaux à un courant électrique, mesure intéressante qui doit être précisée (notamment par l'inclusion de tous les dispositifs émettant des décharges électriques, dont les clôtures électriques) et complétée par l'interdiction de tous les dispositifs étrangleurs, dont les colliers étrangleurs. Par souci de cohérence, la vente, l'importation, la publicité, la fabrication et l'utilisation d'équipements pouvant délivrer des chocs électriques sur les chiens et les chats ou les soumettre à un étranglement devraient être interdites au sein de l'UE.

- **L'interdiction formelle de la reproduction d'animaux présentant des « hypertypes »** (anomalies physiques causant des souffrances et réduisant l'espérance de vie, telles que dysplasie, face aplatie, peau fortement plissée...)

En effet, il convient d'interdire l'élevage et la participation aux concours et expositions d'animaux brachycéphales ou présentant des anomalies physiques/caractéristiques susceptibles d'avoir des effets négatifs sur sa santé et son bien-être. La proposition de la Commission est trop faible et peu claire, en ce qu'elle prévoit simplement un encadrement de la reproduction d'animaux brachycéphales à condition que les conséquences sur le bien-être associées à cet élevage soient minimisées. Il convient également d'inclure une interdiction de leur importation, de leur publicité et de leur utilisation à des fins d'exposition et de compétition.

- **Un encadrement de l'insémination artificielle** :

L'insémination ne devrait pas être utilisée par défaut ou pour surmonter des problèmes dus à l'incapacité des chiens ou des chats à s'accoupler et à concevoir naturellement. Elle ne doit être envisagée qu'exceptionnellement, par exemple pour augmenter la variabilité génétique, et ne doit être réalisée que par un vétérinaire. Il existe plusieurs formes d'insémination artificielle, les interventions chirurgicales intra-utérines étant celles qui affectent le plus le bien-être des animaux, dans la mesure où elles nécessitent une anesthésie générale et une intervention chirurgicale à risques élevés associés. Du point de vue du bien-être animal, les chiens et les chats, qu'ils soient mâles ou femelles, ne devraient jamais être retenus ou forcés pendant ou pour les rapports sexuels ou l'accouplement (article 14. 2).

- **Un encadrement de la pratique de l'euthanasie** :

L'euthanasie ne devrait être pratiquée que par un vétérinaire sur un animal sous anesthésie et analgésie prolongée, et uniquement s'il est établi par l'examen vétérinaire et comportemental que l'animal souffre d'une maladie incurable, ou est dangereux et que le maintenir en vie est manifestement contraire aux règles de bien-être.

- **L'obligation de stérilisation** :

Afin de réguler les naissances, limiter les risques de trafics, de maltraitances et d'abandons, la FBB préconise également que soit rendue obligatoire, sauf avis vétérinaire contraire (animaux trop vieux, trop jeunes, malades par ex), la stérilisation des chiens et chats lorsqu'ils sont cédés par les opérateurs à des particuliers. Cette mesure de prévention permettrait de réserver la reproduction de chiens et de chats aux opérateurs présentant les conditions réglementaires rendues obligatoires par le règlement et de mettre un terme au commerce parallèle qui s'est fortement développé ces dernières années, et qui représente à la fois un danger en termes de protection animale mais également une concurrence déloyale envers les opérateurs respectant la réglementation applicable à leur activité.

- **L'encadrement de l'âge de cession** :

D'un point de vue général, un âge minimal pour la cession de chiens et de chats devrait être prévu par le règlement européen. La Commission propose uniquement que la séparation permanente des chatons avec leur mère soit interdite avant 12 mois. Cependant, les associations et refuges ne sont pas en mesure d'accueillir plus de 8 semaines des mères avec leur progéniture, au risque d'aggraver leur saturation et de les exposer à des risques sanitaires supplémentaires. Dès lors, les refuges et associations doivent bénéficier d'une exception afin de pouvoir mettre à l'adoption les chatons dès leurs 8 semaines.

Concernant la **réforme des animaux reproducteurs**, la FBB souhaite que soit élargie à tous les animaux reproducteurs, mâles comme femelles, l'obligation d'une réforme respectueuse.

Le délai d'application relatif aux exigences portant sur la santé des animaux (article 13) devrait par ailleurs être réduit à un an dans la mesure où un délai de transition n'est pas justifié pour des normes relevant de la pratique et ne nécessitant pas de travaux d'aménagement.

- **Le renforcement des conditions de cession :**

Concernant les normes encadrant les conditions de cession, la FBB encourage la Commission européenne à renforcer sa proposition en intégrant des mesures déjà applicables en France, à savoir :

- l'interdiction de la cession de chiens et de chats par les établissements de vente ne détenant pas la femelle reproductrice (« animaleries »)
- l'interdiction de la cession d'animaux de compagnie à des personnes mineurs
- l'interdiction de vente d'animaux vertébrés en libre-service et de leur envoi par voie postale
- l'interdiction de la mention " satisfait ou remboursé " ou toute technique promotionnelle assimilée.

La Fondation Brigitte Bardot recommande par ailleurs **d'interdire la vente d'animaux de compagnie au moyen de facilités de paiement ou d'un crédit financier**. En effet, aujourd'hui, la facilité avec laquelle les animaux peuvent être acquis, même en l'absence de capacité financière suffisante au jour de l'achat, ne fait qu'accroitre le risque d'achat d'impulsion, de maltraitances et d'abandon. Loin de permettre au plus grand nombre de profiter du bonheur de posséder un animal, la vente avec facilités de paiement met tout un chacun en position de

s’endetter pour acquérir un animal à un prix souvent exorbitant, au-dessus de ses moyens, au risque de ne pouvoir assumer l’entretien, l’éducation et les soins vétérinaires nécessaires à l’animal dans les mois voire les années qui suivent l’achat. L’achat à crédit est le symbole même de la société de consommation, favorisant l’achat d’impulsion, dans des conditions qui vont incontestablement à l’encontre d’une démarche responsable lorsqu’elle ne porte pas sur un bien de première nécessité. Dès lors, afin de responsabiliser davantage les futurs détenteurs d’animaux, il convient de prohiber les facilités de paiement (prêt, échelonnement, délai, ou toute autre facilité de paiement) lorsqu’elles portent sur des animaux de compagnie.

- **La vérification des annonces en ligne :**

Concernant l’encadrement du commerce en ligne, la proposition oblige les vendeurs à fournir les informations d'identification et d'enregistrement du chat ou du chien dans une base de données de l'UE (Article 17, paragraphe 4) puis impose à l'acheteur de prendre des mesures supplémentaires pour vérifier l'enregistrement de l'animal ainsi que celui de l'établissement d'élevage. Or il serait plus efficace que la responsabilité incombe au vendeur de placer les informations directement sur l'annonce ainsi que sur la base de données de l'UE et que le site internet mettant en ligne les annonces vérifie leur authenticité, tels que le propose le système Veripet proposé par Europetnet.